

«سَجَلَتِ مُحَادَثَةٌ بِدُونِ عِلْمِهِ؟ هَذَا تَنْصِتُ يُعَرِّضُكَ لِلْمَسَاءَلَةِ الْجِنَائِيَّةِ.»

يتداولها كثيرون — وش يقول النظام فعلاً؟

← اسحب

✗ الشائع: أي تسجيل صوتي بدون علم الطرف الآخر = تنصت
يُجرّم بنظام الجرائم المعلوماتية.

✓ الموثّق: فقرة التنصت تحظر تحديدًا ما يُرسَل عبر الشبكة
المعلوماتية أو الحاسب الآلي — لا الحديث المباشر وجهاً لوجه
بين شخصين.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية • المادة ٣/١

✗ الشائع: التسجيل صار عبر الجوال، فهو يدخل تلقائيًا ضمن
فقرة الكاميرا المجرّمة.

✓ الموثّق: الفقرة الرابعة من المادة ٣ خاصة بالكاميرا وتشترط
«إساءة الاستخدام» – تسجيل صوتي فقط لإثبات حق دون نشر
لا يندرج تحتها صراحة.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية • المادة ٣/٤

✗ الشائع: الحماية الدستورية لسرية الاتصالات تمنع تسجيل أي حديث خاص، حتى المباشر منه.

✓ الموثق: النظام الأساسي للحكم ونظام الاتصالات يحميان «المخابرات الهاتفية ووسائل الاتصال» تحديداً – والمحادثة المباشرة وجهًا لوجه ليست منها.

النظام الأساسي للحكم • المادة ٤٠

✗ الشائع: طالما التسجيل بدون إذن، فلن يُقبل كدليل أمام القضاء أبداً.

✓ الموثق: نظام الإثبات يعترف بالدليل الرقمي القابل للاسترجاع، والتسجيل قد يندرج ضمنه — لكن مشروعية طريقة الحصول عليه قد تؤثر على حجيته أمام القضاء.

نظام الإثبات • المادة ٥٣

ما هو رأي... هذا نصّ الأنظمة.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية • المادة ٣

النظام الأساسي للحكم • المادة ٤٠

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • المادة ٣٢

نظام الإثبات • المادة ٥٣

التحليل الكامل يستند إلى ٧ مصادر رسمية — أنظمة ولوائح، كل اقتباس
يوصلك للنص الأصلي.



التحليل الكامل — مجانًا، وبالمصادر.

اقرأ التفاصيل والاستثناءات كاملة،
واسأل ريحان عن حالتك أنت.

الرابط في أول تعليق

جرب ريحان مجانًا • rayhanai.com

محتوى توعوي عام — ليس استشارة قانونية.

